

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

**DO MÁRMORE À MARGEM: ALEGORIA E REALIDADE NA ICONOGRAFIA
FEMININA DOS ESTADOS NACIONAIS (SÉCULOS XVIII–XX)**

Projeto de tese submetido ao Programa de
Direito em Direito da Universidade Federal de
Santa Catarina – PPGD/UFSC, Edital nº
XXXXX.

Área de concentração: XXX.

Linha de pesquisa: XXX.

Florianópolis,
XXXXX.

SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES GERAIS	4
1.1 Título	4
1.2 Tipo de projeto	4
1.3 Instituição envolvida	4
1.4 Linha de pesquisa	4
1.5 Local e data	4
2. TEMA E DELIMITAÇÃO	5
2.1 Tema	5
2.2 Delimitação do tema	5
2.3 Aderência à área de concentração	5
3. PROBLEMA DE PESQUISA	6
4. HIPÓTESE	6
5. OBJETIVOS DA PESQUISA	7
5.1 Objetivo geral	7
5.2 Objetivos específicos	8
6. JUSTIFICATIVA	8
7. REFERENCIAL TEÓRICO	

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Título provisório

Do Mármore à Margem: Alegoria e Realidade na Iconografia Feminina dos Estados Nacionais Europeus (Séculos XVIII–XIX)

1.2 Tipo de projeto

Projeto de pesquisa para tese de doutorado.

1.3 Instituição envolvida

Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina – PPGD/UFSC.

1.4 Linha de pesquisa

XXXX – Prof. Dr. Arno Dal Ri Júnior.

1.5 Local e data

Florianópolis/SC, XXXX.

2. TEMA E DELIMITAÇÃO

2.1 Tema

A construção simbólica da nação e da justiça por meio da alegoria feminina na iconografia jurídica europeia entre os séculos XVIII e XXI, com ênfase na exclusão política das mulheres sob a aparência de sua representação.

2.2 Delimitação do tema

Há mulheres que pairam sobre o mármore dos tribunais, olhos vendados, seios expostos, espada em punho. Outras repousam em moedas e selos, sentadas sobre escudos, braços erguidos, os cabelos ao vento. Nenhuma delas caminha entre os legisladores. Nenhuma assina a lei. Nenhuma delas respira.

São elas reverenciadas em abstrato: a iconografia estatal, ao longo dos séculos, fez da mulher o rosto da pátria, da justiça e da liberdade, mas sem lhe conferir os direitos que esses mesmos símbolos prometiam. A presença feminina nas alegorias nacionais e jurídicas consolidou-se como um elemento visual fundamental na construção do imaginário estatal, mas sua função permaneceu restrita ao domínio da representação. Essa estética do poder, cuidadosamente lapidada pelo direito e pela política, transformou a figura feminina em signo de estabilidade e coesão nacional, ao passo que o ordenamento jurídico manteve sua exclusão dos espaços de decisão.

A tese se propõe a investigar essa contradição essencial, examinando como a mobilização da alegoria feminina pela iconografia jurídica e estatal operou na construção da nacionalidade, da soberania e da cidadania, sem que isso significasse a plena integração das mulheres na ordem política e normativa.

2.2.1 Recorte temporal

A pesquisa abrange um recorte temporal do século XV ao século XX, período em que a construção iconográfica do Estado moderno consolidou a representação da pátria e da justiça na forma feminina, ao mesmo tempo em que os ordenamentos jurídicos definiam a nacionalidade e a cidadania das mulheres dentro de um quadro de exclusão e subordinação. Esse intervalo permite investigar a origem dessas alegorias no contexto europeu, sua consolidação como signos do poder estatal e sua ressignificação conforme as transformações políticas e sociais.

A escolha do século XV como ponto de partida se justifica pelo surgimento das primeiras formas iconográficas modernas da soberania e da justiça, influenciadas tanto pelo Renascimento quanto pela tradição clássica greco-romana e cristã. Nesse período, a imagem feminina começa a se consolidar como um símbolo visual da ordem e da virtude estatal, preparando o terreno para sua apropriação pelas monarquias absolutistas e, posteriormente, pelos Estados-nação. A transição para o século XVIII é crucial, pois marca um momento de ruptura no imaginário político e jurídico com a emergência das revoluções burguesas, em especial a Revolução Francesa, que produziu uma iconografia revolucionária centrada na

alegoria feminina, mas sem que isso resultasse em mudanças estruturais na cidadania feminina.

No século XIX, com o fortalecimento das monarquias constitucionais e das repúblicas europeias, observa-se a consolidação de alegorias nacionais como Marianne (França), Germania (Alemanha) e Britannia (Reino Unido). Essas figuras tornam-se instrumentos fundamentais na construção da identidade nacional, sendo utilizadas tanto na propaganda política quanto na arquitetura estatal. O período coincide com a regulamentação dos códigos civis e das constituições nacionais, que redefinem o pertencimento à pátria, frequentemente vinculando a nacionalidade feminina ao casamento e à identidade do marido, reforçando a separação entre o ideal iconográfico da mulher como nação e sua posição jurídica como dependente.

O recorte se estende até meados do século XX, permitindo analisar como essas alegorias foram reconfiguradas após as duas guerras mundiais e como a relação entre iconografia e cidadania feminina foi tensionada pelas mudanças sociais e políticas. A transição dos regimes autoritários e imperiais para democracias consolidadas altera o papel da iconografia feminina no discurso estatal, mas sem romper completamente com o modelo de representação que associa a mulher à pátria e à moralidade pública sem lhe conferir agência plena. Esse período final da análise permite observar como essas imagens, apesar das transformações políticas, continuam operando como dispositivos de poder e exclusão, evidenciando a permanência da contradição entre exaltação simbólica e marginalização jurídica.

2.3 Aderência à área de concentração, linha e tema de pesquisa

A pesquisa se insere na área de concentração em Direito, Estado e Sociedade, abordando a interseção entre iconografia e normatividade jurídica na construção da identidade nacional e da soberania estatal nos Estados europeus. A iconografia feminina da nação e da justiça não se restringiu à ornamentação da esfera pública, mas operou como um dispositivo visual de legitimidade política e jurídica, moldando a percepção coletiva sobre a relação entre

o Estado e seus cidadãos. Essa abordagem conecta-se diretamente aos estudos sobre direito constitucional, história do direito e teoria do Estado, demonstrando como a construção visual do poder influenciou e reforçou a exclusão feminina da cidadania e da soberania política.

Dentro dessa área, a pesquisa se insere na linha de pesquisa em Direito e História, uma vez que investiga a trajetória histórica das alegorias femininas no discurso estatal e sua relação com a normatividade jurídica. A análise da iconografia estatal nos séculos XV a XX permite examinar como essas representações visuais interagiram com a formação dos ordenamentos jurídicos nacionais, estruturando concepções de nacionalidade e pertencimento. O estudo das constituições, códigos civis e tratados internacionais possibilita compreender como a exclusão feminina da cidadania se consolidou paralelamente à exaltação simbólica da mulher na iconografia estatal, revelando a complexa articulação entre discurso visual e direito positivo.

O tema da pesquisa dialoga diretamente com o estudo da relação entre direito, identidade nacional e exclusão, inserindo-se no debate sobre como os dispositivos jurídicos moldaram a participação política das mulheres e como essa exclusão foi reforçada por uma gramática visual que exaltava a feminilidade como símbolo de poder sem permitir sua manifestação real. A análise comparada das alegorias femininas na Europa permite identificar padrões recorrentes na construção da nacionalidade feminina e sua vinculação com normativas que restringiam a soberania feminina dentro dos Estados modernos.

A abordagem adotada contribui para expandir os estudos sobre iconografia jurídica, integrando as teorias de Erwin Panofsky, Anne Carson, Marina Warner e Erich Auerbach para oferecer uma interpretação inovadora sobre a relação entre imagem e normatividade. A análise iconológica permite compreender a evolução das alegorias femininas e sua relação com as estruturas de poder, enquanto a noção de totalidade aberta de Auerbach auxilia na leitura das transformações dessas imagens ao longo do tempo. O conceito de poluição feminina de Anne Carson contribui para compreender a ambivalência da presença feminina no imaginário estatal, reforçando a ideia de que a mulher é simultaneamente exaltada e contida dentro da estrutura política e jurídica.

A pesquisa, ao integrar esses referenciais teóricos e metodológicos, contribui para o campo do direito constitucional e da história jurídica ao revelar a dimensão visual do poder como um elemento central na construção da cidadania e da nacionalidade. A iconografia estatal, ao transformar a mulher em símbolo da nação e da justiça, criou um dispositivo visual que perpetuou sua ausência do espaço jurídico e político, consolidando um modelo no qual a feminilidade se tornou um meio de projeção dos valores nacionais sem que isso implicasse uma mudança real na posição das mulheres dentro das estruturas de poder. Ao investigar essa relação entre direito e iconografia, a tese busca demonstrar que as representações visuais da mulher na soberania estatal não foram neutras ou meramente decorativas, mas ferramentas fundamentais na estruturação do próprio discurso normativo do Estado moderno.

3. PROBLEMA DE PESQUISA

De que maneira a iconografia estatal e jurídica da mulher como alegoria da nação e da justiça contribuiu para consolidar um modelo de soberania e cidadania que exaltava simbolicamente a feminilidade, ao mesmo tempo em que mantinha as mulheres reais excluídas dos espaços de poder e decisão política?

(alternativa)? Como o corpo feminino foi instrumentalizado, no âmbito da iconografia jurídica e estatal europeia, como figura de coesão simbólica da Nação, ao passo que as mulheres reais foram sistematicamente excluídas do pacto jurídico e político que tais imagens pretendiam representar? Em que medida a alegoria feminina operou como tecnologia de exclusão, disfarçada sob a aparência de homenagem, e quais foram as implicações normativas e simbólicas dessa operação na construção das categorias de soberania, cidadania e pertencimento?

4. HIPÓTESE

A pesquisa sustenta que essa estrutura funciona dentro de um paradoxo entre visibilidade e exclusão: a mulher foi central na iconografia do Estado, mas sua cidadania permaneceu condicionada a regras normativas que a vinculavam ao casamento, à dependência

familiar e à tutela masculina. Esse modelo de contenção simbólica permitiu que a feminilidade fosse celebrada enquanto conceito, mas sem que isso desafiasse as hierarquias jurídicas e políticas. A hipótese defende que essa exclusão não foi um mero reflexo das normas patriarcais da época, mas um dispositivo legitimado visualmente pela iconografia estatal, que reforçou a ideia de que a mulher deveria ocupar o papel de guardiã da moralidade e da unidade nacional, mas sem interferir nos espaços de deliberação política e soberania estatal.

(alternativa?) A iconografia estatal, ao fixar a imagem da mulher como emblema da soberania e da identidade nacional, desempenha papel ativo na constituição do próprio ordenamento jurídico. A estetização do poder jurídico, ao inscrever o feminino como território afetivo e símbolo moral, contribui para naturalizar a dissociação entre pertencimento visual e participação normativa. O corpo feminino, transformado em território simbólico, reforça a ideia de Nação como espaço materno e apaziguado, ao mesmo tempo em que silencia a mulher como sujeito político.

5. OBJETIVOS DA PESQUISA

5.1 Objetivo geral

Analisar a construção iconográfica da mulher como alegoria da nação e da justiça nos Estados europeus entre os séculos XV e XX, investigando de que maneira essa representação visual contribuiu para consolidar um modelo jurídico e político de soberania e cidadania que exaltou a feminilidade ao mesmo tempo em que restringiu a participação das mulheres no espaço público e no direito.

5.2 Objetivos Específicos

- I. Examinar as representações femininas da Nação e da Justiça na iconografia jurídica de Estados europeus, com ênfase na função simbólica atribuída ao corpo da mulher na construção da legitimidade estatal.

- II. Analisar os dispositivos normativos e jurídicos contemporâneos à produção dessas imagens, buscando compreender a dissonância entre a visibilidade simbólica e a invisibilidade política das mulheres.
- III. Investigar como a alegoria do feminino foi utilizada como mecanismo de naturalização da hierarquia de gênero no imaginário jurídico, reforçando uma estética da exclusão sob a aparência de virtude.
- IV. Compreender a articulação entre espaço, corpo e pátria nas representações da Nação como figura materna, e suas implicações na organização simbólica do pertencimento e da autoridade estatal.
- V. Examinar a iconografia feminina da nação e da justiça nos Estados europeus, identificando padrões recorrentes na representação dessas alegorias e seus significados no contexto jurídico e político de cada época.
- VI. Aplicar a metodologia da iconologia de Erwin Panofsky para compreender como a iconografia jurídica feminina operou dentro de três níveis de significado: pré-iconográfico, iconográfico e iconológico.
- VII. Investigar como a concepção de poluição feminina na Grécia Antiga, conforme analisada por Anne Carson, influenciou a construção das alegorias nacionais e jurídicas europeias e sua relação com o direito.
- VIII. Utilizar a teoria da alegoria de Marina Warner para interpretar a relação entre imagem e normatividade, demonstrando como a exaltação do feminino na iconografia do Estado reforçou sua ausência jurídica e política.
- IX. Integrar o conceito de totalidade aberta de Erich Auerbach para compreender como as alegorias femininas da soberania se transformaram ao longo do tempo, adaptando-se a diferentes regimes políticos sem alterar sua função estrutural de exclusão feminina do poder.
- X. Analisar fontes visuais e jurídicas para estabelecer a relação entre a iconografia estatal e a estrutura de cidadania feminina na Europa moderna, investigando como constituições, códigos civis e tratados internacionais regularam a nacionalidade e a soberania feminina.

- XI. Estudar a representação de figuras femininas históricas como Elisabeth da Áustria e Margaret Thatcher, comparando sua assimilação ao imaginário estatal com a construção das alegorias nacionais, de modo a demonstrar como essas lideranças foram incorporadas à iconografia do Estado sem romper com os limites impostos à feminilidade no poder.
- XII. Examinar a permanência dessas alegorias na iconografia contemporânea, observando como Marianne, Germania, Britannia e Italia Turrita ainda operam como signos da identidade nacional e da moralidade estatal, e de que maneira suas ressignificações refletem continuidades ou rupturas dentro da política de gênero na Europa.

6. JUSTIFICATIVA

Representar o mundo a partir do ponto de vista masculino é negar a humanidade da mulher. Há algo inquietante no fato de que a mulher, há séculos, ostente o rosto da pátria sem jamais ter sido convocada a decidir seus rumos. Elevada a estátua, coroada com o elmo da liberdade ou com a balança da justiça, ela paira sobre tribunais e praças como uma divindade cívica — ao mesmo tempo central e silenciada. A iconografia estatal moldou seu corpo em mármore, bronze e papel timbrado, mas nunca lhe confiou o verbo político. O feminino foi estetizado até a exaustão, transformado em emblema da coesão nacional, mas mantido à margem dos pactos que definem quem pertence, quem governa, quem herda a pátria que ela simboliza.

O corpo da mulher é uma paisagem. Mas uma paisagem ferida. A Justiça não é falada como mulher, nem fala como uma mulher, porque as mulheres não eram consideradas justas. A escolha por investigar a presença do feminino na iconografia jurídica e estatal europeia responde à necessidade de confrontar os alicerces simbólicos da tradição jurídica moderna, frequentemente apresentados como neutros, universais e desprovidos de implicações de gênero. A recorrência da mulher como imagem da pátria, da justiça e da liberdade não pode ser interpretada como mero recurso ornamental: trata-se de uma operação estética que sustenta e reproduz um modelo de Estado fundado na exclusão silenciosa das mulheres.

A pesquisa justifica-se, portanto, por sua capacidade de lançar luz sobre os mecanismos simbólicos que naturalizaram a ausência feminina do espaço normativo, mesmo quando sua imagem ocupava o centro da visualidade estatal. Ao adotar uma perspectiva crítica e historiográfica, o estudo contribui para o desvelamento das engrenagens simbólicas da legalidade, permitindo que se problematize o pacto estético-jurídico que transformou o corpo da mulher em ícone da soberania sem jamais reconhecê-lo como seu agente.

Esta abordagem oferece, ainda, uma possibilidade de reconfiguração do olhar sobre os fundamentos da cidadania, ao sugerir que a exclusão política das mulheres não se deu apenas pela letra da norma, mas também pela persistência de formas visuais e narrativas que consolidaram o feminino como lugar da metáfora, não da voz. A crítica à alegoria, nesse

sentido, torna-se também crítica ao direito enquanto linguagem que, ao estetizar o corpo da mulher, perpetua sua condição de figura e jamais de autora.

Há mulheres que pairam sobre o mármore dos tribunais, olhos vendados, seios expostos, espada em punho. Outras repousam em moedas e selos, sentadas sobre escudos, braços erguidos, os cabelos ao vento. Há uma contradição fulcral: como o corpo da mulher pôde se tornar o suporte visual da soberania, sem jamais ser integrado à soberania que evocava? Como o direito, a política e a arte pública conjuraram a imagem feminina para sedimentar o Estado-nação, ao mesmo tempo em que silenciaram os sujeitos reais por trás da metáfora? Ao analisar o uso simbólico do feminino na iconografia jurídica e estatal, busca-se recusar a neutralidade do símbolo — interrogando as imagens que naturalizam a desigualdade, estetizam a submissão e eternizam o silêncio como forma de participação.

“Trata-se, a meu ver, de um grande elogio ao sexo feminino,” observa Cynthio, “o fato de que vossas Virtudes, em geral, manifestam-se sob vestidos.”

“Não saberia atribuir outra causa a tal fenômeno,” responde Philander, “senão o acaso de que tais virtudes, nas línguas eruditas, pertençam ao gênero gramatical feminino.”¹

Esse breve diálogo, sob aparência galante, escancara um dos paradoxos fundacionais da modernidade ocidental: a virtude tem sexo e ele é feminino, ainda que apenas por força da gramática. A estética do poder e a sintaxe da moralidade entrelaçam-se nessa lógica simbólica, na qual o feminino é convocado a figurar o sublime, o virtuoso, o justo — não por seu protagonismo histórico, mas por uma combinação de hábito linguístico e conveniência iconográfica. Assim, o corpo feminino é transmutado em ornamento do discurso jurídico e político: uma metáfora gramatical que ganha forma de estátua.

A fusão entre o estético e o gramatical funda, nesse processo, uma matriz de representação na qual a beleza, a delicadeza e a passividade — atributos tradicionalmente imputados ao feminino — são estetizados como universais morais. A virtude, por ser feminina nas línguas eruditas, passa a ser imaginada, representada e monumentalizada com

¹ It is a great compliment methinks to the sex, says Cynthio, that your Virtues are generally shown in petticoats. I can give no other reason for it, says Philander, but because they chanced to be of feminine gender in the learned languages.

feições femininas. O símbolo se impõe como verdade: aquilo que era arbitrariedade gramatical torna-se doutrina visual, consolidando um regime de significação que estetiza a exclusão. A mulher, convertida em alegoria, perde a voz e ganha um pedestal. Sua presença é constante, mas muda; visível, mas regulada. No cruzamento entre a sintaxe e o mármore, entre o gênero das palavras e o gênero das imagens, opera-se a consagração de uma soberania sem sujeito — uma Nação-Mãe que dá à luz o povo, mas jamais detém o cetro.

Este descompasso entre forma e função, presença e participação, constitui a base de uma liturgia simbólica que naturaliza a ausência feminina nos espaços decisórios. Ao personificar a virtude, a justiça ou a pátria, o feminino é simultaneamente exaltado e esvaziado. A estética da nação, moldada por cânones visuais e linguísticos, perpetua um modelo de autoridade no qual o feminino é sempre representação, jamais poder.

A construção do poder estatal sempre esteve profundamente enraizada na iconografia. Os Estados europeus, ao longo dos séculos, mobilizaram imagens para consolidar discursos de autoridade, identidade nacional e soberania. No centro dessa gramática visual, a figura feminina emergiu como um dos signos mais recorrentes e paradoxais: personificou a justiça, a pátria, a liberdade e a virtude, mas nunca a soberania política real. Marianne, Britannia e Germania foram exaustivamente representadas em moedas, selos, monumentos e prédios institucionais, simbolizando a unidade da nação e a moralidade do Estado. No entanto, a presença feminina dentro das instituições políticas permaneceu, por séculos, ausente ou rigidamente controlada. Esse descompasso entre a exaltação da mulher como alegoria do poder e sua exclusão do direito e da política não foi um fenômeno casual, mas parte de um dispositivo visual e normativo estruturado para legitimar a ordem patriarcal dentro da construção do Estado moderno.

A tese busca compreender como a iconografia estatal e jurídica da mulher operou como um instrumento de naturalização da exclusão feminina dos espaços de decisão política, sustentando a ordem normativa e consolidando a concepção da cidadania feminina como derivada ou subordinada à identidade masculina. Se a mulher era elevada à posição de símbolo da pátria, a legislação a mantinha vinculada ao lar e ao casamento, restringindo sua nacionalidade e seus direitos políticos de acordo com sua posição dentro da estrutura familiar.

Esse modelo garantiu que a presença feminina na iconografia do Estado não significasse uma ameaça ao monopólio masculino sobre a soberania, mas sim uma estratégia de reforço visual das hierarquias de poder.

A análise desse fenômeno torna-se especialmente relevante quando observamos a permanência e a ressignificação dessas alegorias ao longo da história. O uso da mulher como símbolo do Estado não foi exclusivo das monarquias absolutistas ou das repúblicas revolucionárias, mas atravessou distintos regimes políticos, sendo instrumentalizado por democracias e regimes autoritários, impérios coloniais e movimentos nacionalistas. No século XIX, com a ascensão dos Estados-nação e a consolidação das monarquias constitucionais e das repúblicas europeias, a iconografia estatal feminina se intensificou, coincidindo paradoxalmente com o avanço de códigos civis que consolidaram a dependência jurídica das mulheres em relação aos homens. A exaltação visual da feminilidade dentro do discurso estatal não apenas reforçou a unidade nacional, mas também estabilizou a exclusão feminina da vida pública e jurídica.

A pesquisa se justifica, portanto, pela necessidade de integrar direito e iconografia dentro de um mesmo campo de análise. O estudo da formação dos Estados modernos frequentemente ignora a dimensão visual da soberania e da cidadania, concentrando-se apenas nos textos normativos e políticos. No entanto, as imagens que os Estados projetam de si mesmos desempenham um papel ativo na estruturação do poder, consolidando imaginários jurídicos que operam simultaneamente no nível simbólico e institucional. A iconografia não apenas reflete a ordem social, mas participa de sua construção, sendo um meio pelo qual valores, normas e exclusões são legitimados e perpetuados.

A tese, ao investigar a relação entre representação visual e direito, propõe uma abordagem inovadora dentro dos estudos jurídicos, demonstrando que a exaltação da mulher na iconografia do Estado não foi um elemento neutro ou secundário, mas um instrumento essencial na consolidação da soberania e da nacionalidade dentro de uma estrutura de exclusão feminina. Essa abordagem interdisciplinar, que combina iconologia, história do direito e análise da soberania feminina nos Estados modernos, contribuirá para um entendimento mais amplo da relação entre imagem e poder, revelando como o discurso visual

da nação não apenas celebrou a mulher como símbolo do Estado, mas também sancionou sua ausência dentro das esferas de decisão e soberania.

A alegorização do feminino enquanto sede das virtudes nacionais insere-se, ainda, no que Nietzsche denunciou como a moral dos fracos: uma moralidade ressentida, fundada não na afirmação da potência, mas na negação do outro. Ao contrapor o bem ao mal — e não mais ao ruim, como nas genealogias aristocráticas — a modernidade cristianizada opera uma inversão valorativa que recodifica a passividade como nobreza e a submissão como pureza. Nesse contexto, a figura da mulher — convertida em personificação do bem — torna-se o receptáculo ideal dessa moralidade invertida. Ela é justa porque é dócil, pura porque é obediente, virtuosa porque não age, apenas simboliza.

O elogio à feminilidade, então, não celebra a mulher, mas glorifica a contenção. O corpo feminino esculpido em mármore, envergando togas e segurando balanças, representa o triunfo da moral ascética: a justiça como renúncia à força, a nação como espaço de sacrifício e proteção — nunca de potência e criação autônoma. A mulher-nacional, nesse sentido, funciona como instrumento simbólico da domesticação da vontade de poder. Ao mesmo tempo em que estende a mão em gesto de acolhimento, ela sustenta o cetro da ordem — não para exercê-lo, mas para legitimar a autoridade masculina que o detém. Assim, no seio da estética política moderna, o feminino é invocado para moralizar o poder, mas não para exercê-lo. Uma iconografia da virtude, nutrida pela moral do ressentimento, perpetua-se sob a forma de corpos femininos silenciosos e adornados, guardiões de uma ordem que jamais lhes pertenceu.

7. REFERENCIAL TEÓRICO

A mulher, ali, de pé sobre o mármore, olhos vendados, seios expostos, espada em punho, não vê. Não julga. Não fala. Ela apenas representa. A iconografia estatal esculpiu a mulher como pátria, como justiça, como liberdade — sempre abstrações. Seu corpo tornou-se moldura da soberania, superfície estética da coesão nacional. Elevada ao altar da Nação, ela

passou a encarnar o mito fundador, mas não o direito à fundação. O espaço simbólico que ocupa é o mesmo que a silencia.

Esse descompasso entre presença visual e ausência material não é um acidente da história: é um método. Um projeto sofisticado de dominação simbólica que, como adverte Catharine MacKinnon, se esconde sob o véu da homenagem. Ao atribuir à mulher o papel de corpo alegórico da Nação, o Estado moderno não a inclui — ao contrário, a fixa como terreno: território fértil, útero da identidade, superfície da virtude. A mulher alegorizada não fala; ela é falada, manipulada como signo mudo de uma ideia de pertencimento que a exclui.

Maria Warner identifica, nesse gesto, um movimento recorrente do poder patriarcal: conceder à mulher a honra do símbolo, enquanto lhe subtrai a possibilidade de ação. A Justiça, personificada com olhos vendados, não é cega por imparcialidade, mas porque não enxerga a si mesma no espelho do poder. Nas alegorias que enobrecem a nação, a mulher aparece apenas como abstração: a mãe dolorosa da guerra, a virgem sacrificada do patriotismo, a sentinela imóvel da lei. Todas imagens cuja beleza repousa na passividade.

Pietro Costa, ao tematizar o espaço como operador da identidade política, ajuda a compreender por que a Nação foi concebida como um corpo feminino: geografia emocional que nutre e guarda, mas que não transgride. A “nação-mãe”, gestada como imagem durante o romantismo europeu, consolida a naturalização de um vínculo entre solo e sangue, povo e ventre, mas nunca concede a essa mãe o poder de legislar sobre seus filhos.

Ao longo dos séculos, a iconografia estatal e jurídica converteu a mulher em emblema visual da pátria, da justiça e da liberdade — idealizações que, embora enaltecidas, jamais corresponderam à concessão concreta de direitos às mulheres cujas imagens sustentavam tais abstrações. A figura feminina, solidificada como alegoria da Nação, consolidou-se enquanto signo organizador do imaginário político ocidental, operando como metáfora de pureza, estabilidade e sacrifício. Entretanto, sua função permaneceu restrita ao campo da representação, como se o corpo feminino pudesse sintetizar as virtudes do Estado sem, contudo, gozar dos atributos jurídicos da cidadania.

Essa estética do poder, habilmente moldada por dispositivos jurídicos e estruturas simbólicas de dominação, revelou-se instrumento sofisticado de exclusão. Como adverte

Catharine MacKinnon, as desigualdades de gênero não derivam de uma diferença essencial, mas da subordinação estrutural das mulheres em sistemas de dominação masculina. Nesse sentido, a personificação feminina da nação — materializada em figuras como Germania, Marianne e Britannia — não opera como homenagem, mas como ferramenta de naturalização da hierarquia. O direito e a arte pública convergem, assim, na construção de um feminino idealizado, porém desprovido de agência, reafirmando o controle masculino sobre os sentidos da nacionalidade.

Marina Warner aprofunda esse paradoxo ao demonstrar que tais imagens femininas — embora onipresentes nos frontispícios do Estado e nas praças dos tribunais — jamais foram expressão de virtudes tidas como autenticamente femininas. Pelo contrário, o feminino foi apropriado como linguagem visual da virtude cívica, da justiça e da soberania, ao passo que as mulheres reais permaneceram alijadas da vida política, jurídica e militar. Trata-se, portanto, de uma alegorização que sustenta a hegemonia masculina sob o verniz da harmonia simbólica.

A pesquisa, portanto, investiga essa contradição fundamental entre exaltação e exclusão, articulando a análise iconográfica ao estudo do direito da nacionalidade e da cidadania feminina. A abordagem iconológica de Erwin Panofsky permite decifrar os significados dessas representações dentro de três níveis de interpretação: pré-iconográfico, iconográfico e iconológico. O estudo dessas imagens não se limita ao exame estético ou simbólico, mas busca compreender sua função dentro do discurso normativo dos Estados europeus, demonstrando como a construção visual do poder se relaciona diretamente com a estruturação da ordem jurídica.

Ao mesmo tempo, a pesquisa ancorará sua análise na perspectiva de Anne Carson sobre a poluição feminina na Grécia Antiga, explorando como a tradição ocidental concebeu a feminilidade como um elemento ambivalente, ao mesmo tempo necessário e potencialmente desestabilizador da ordem social. Essa concepção de impureza simbólica moldou a maneira como as mulheres foram representadas na iconografia do poder, reforçando sua posição como signo da soberania, mas não como sujeito soberano. A presença feminina na iconografia estatal reflete essa dualidade: a mulher é venerada como a imagem da pátria, mas ao mesmo

tempo controlada e regulada pelo discurso jurídico, que a mantém afastada dos espaços de deliberação política.

A teoria da alegoria de Marina Warner complementa essa análise ao demonstrar que a feminização das virtudes estatais não implicou qualquer emancipação real das mulheres dentro da estrutura jurídica. A alegoria, ao operar por meio da dissociação entre o símbolo e a realidade, permitiu que a mulher fosse enaltecida como representação da pátria sem que isso significasse sua inclusão no exercício da soberania. Essa estrutura explica por que a exaltação visual da mulher como Justiça, Nação e Virtude foi utilizada para reforçar a legitimidade do Estado, mas sem modificar sua estrutura profundamente excludente em relação às mulheres reais.

O conceito de totalidade aberta de Erich Auerbach será fundamental para compreender a maleabilidade dessas alegorias ao longo do tempo. Marianne, Britannia e Germania não permaneceram estáticas; foram ressignificadas conforme as necessidades políticas de cada regime, mas sem que sua função estrutural fosse alterada. Esse modelo visual foi capaz de se adaptar a monarquias, repúblicas e impérios, ajustando seus significados, mas mantendo inalterado o fato de que a nacionalidade feminina, dentro das normativas jurídicas, permaneceu secundária, frequentemente condicionada ao casamento e à identidade masculina.

Pietro Costa, por sua vez, ao propor uma leitura da história jurídica sob o prisma da virada espacial, revela como a Nação foi espacializada sob a forma de um corpo feminino nutridor e contínuo. A metáfora da pátria como mãe não apenas naturaliza o vínculo entre povo e território, como reforça um modelo de pertencimento calcado na passividade e na doação feminina. A iconografia jurídica, nesse cenário, transforma o corpo da mulher em paisagem moral da nacionalidade, sustentando uma lógica de gênero que dissocia símbolo e sujeito

Ao analisar o uso simbólico do feminino como figura moral da nação, torna-se pertinente retomar a crítica nietzschiana à gênese dos valores. Em *Genealogia da Moral*, Nietzsche afirma que os conceitos de "bem" e "mal" não emergem de uma origem racional ou transcendente, mas de uma luta entre duas morais: a moral dos senhores (*Herrenmoral*), oriunda dos nobres, e a moral dos escravos (*Sklavenmoral*), nascida do ressentimento dos

fracos contra os fortes (NIETZSCHE, 2000). A transvaloração promovida pela moral judaico-cristã, segundo ele, substituiu a potência e a afirmação vital por valores de abnegação, humildade e pureza — valores que, não por acaso, seriam projetados sobre o feminino nas alegorias nacionais.

A figura feminina que encarna a justiça, a pátria ou a liberdade não o faz por meio de ação soberana, mas por representar justamente esse ideal moral de contenção e sacrifício. Trata-se de uma virtude estetizada e passiva, que espelha o que Nietzsche chamaria de *ideal ascético* — a vontade de nada, mascarada de elevação espiritual. Como observa em *Além do Bem e do Mal*, essa moralidade fabrica uma ordem que valoriza a obediência e o conformismo, e é justamente por isso que ela se torna politicamente funcional: “os mais espirituais dos homens experimentam, com a mulher, a emoção de um domínio refinado e do prazer da submissão disfarçada” (NIETZSCHE, 1992, §145). A mulher, assim como o povo, deve ser conduzida, não conduzir.

Portanto, as imagens de Marianne, Britannia e Germania não são apenas construções nacionalistas — são também mecanismos de interiorização moral, que operam o que Nietzsche descreve como *má consciência*: uma estrutura psíquica que internaliza a violência e a dirige contra si mesma, transfigurando-a em docilidade e deferência. A nação, quando figurada como mãe, virgem ou mártir, serve de espelho ao tipo humano que a modernidade idealizou — não o criador de valores, mas o guardião resignado deles. O símbolo feminino do Estado não é o da soberania dionisíaca, mas da obediência apolínea. Ao se deixarem capturar por esse arcabouço moral, os corpos femininos transformam-se em vitrines do bem, mas são, ao mesmo tempo, interditados como agentes da vontade de poder.

A presente tese propõe-se a examinar essa contradição estrutural entre a visibilidade simbólica e a exclusão material da mulher na formação dos Estados modernos, investigando como a mobilização da alegoria feminina pela iconografia jurídica e estatal operou na edificação das ideias de nacionalidade, soberania e cidadania, sem que isso implicasse a integração efetiva das mulheres na ordem normativa. Ao iluminar os mecanismos de apropriação e silenciamento do feminino nas imagens oficiais do poder, busca-se

compreender como a mulher, ainda que convertida em rosto da pátria, foi reiteradamente negada como sua cidadã.

METODOLOGIA

A presente pesquisa adota uma abordagem histórico-jurídica de caráter interpretativo, voltada à análise das formas pelas quais o feminino foi mobilizado na iconografia estatal e jurídica europeia como instrumento de legitimação simbólica da ordem política. Partindo da constatação de que a imagem da mulher se tornou figura recorrente nas representações da Nação, da Justiça e da Liberdade, sem que isso implicasse sua efetiva inclusão nos espaços de poder e deliberação, o estudo se propõe a desvelar os mecanismos pelos quais a alegoria operou como dispositivo de dominação naturalizada.

O recorte temporal concentra-se entre os séculos XVIII e XX, período marcado pela emergência dos Estados-nação modernos e pela consolidação do direito codificado como linguagem normativa de autoridade. As fontes primárias abarcam documentos jurídicos — constituições, códigos civis, emblemas estatais —, bem como expressões iconográficas presentes em monumentos públicos, selos oficiais, obras pictóricas e esculturas institucionais. Tais materiais não serão tratados como meras ilustrações do discurso jurídico, mas como elementos constitutivos da linguagem do poder, imbricados na produção de sentidos sobre nacionalidade, gênero e cidadania.

A análise empreendida é de natureza iconográfica, atenta à articulação entre forma e conteúdo, superfície estética e substrato ideológico. A imagem é aqui compreendida como estrutura simbólica ativa, e não passiva — uma tecnologia visual que organiza visões de mundo, naturaliza hierarquias e performa exclusões. Nesse sentido, as representações femininas da pátria não são apenas reflexo do imaginário estatal, mas operadores simbólicos que consolidam, sob a aparência da harmonia, a desigualdade jurídica e política de gênero.

O tratamento metodológico também contempla a dimensão espacial da imagem, entendendo que a alegoria feminina da Nação atua como território simbólico: uma geografia afetiva e política onde o corpo da mulher é equiparado ao solo da pátria — fértil, generoso, imóvel. A representação da Nação como corpo feminino estabelece, assim, um elo simbólico

entre pertencimento e dominação, identidade e passividade, continuidade histórica e apagamento jurídico. Este viés analítico permite compreender a alegoria como uma estrutura de inscrição da exclusão: ela confere rosto à soberania, mas não autoriza voz à cidadania feminina.

Trata-se, portanto, de uma investigação que combina análise histórica, crítica das formas jurídicas e leitura iconográfica, visando reconstituir a gramática simbólica da exclusão feminina nos dispositivos de representação do Estado. Ao interrogar a permanência dessa estética no imaginário jurídico, busca-se problematizar os alicerces da legalidade moderna e suas estratégias de silenciosa normatização do gênero sob a forma do símbolo. A metodologia, assim, não se limita à identificação das imagens, mas aspira à reconstrução crítica do pacto estético-normativo que sustentou — e ainda sustenta — uma pátria sem filhas.

10. PROPOSTA PRELIMINAR DE SUMÁRIO

Introdução

- 1.1 O rosto da pátria e o silêncio da cidadã
- 1.2 Entre o símbolo e a norma: problema, hipótese e objetivos
- 1.3 O tempo das imagens e o espaço da exclusão
- 1.4 Justificativa: da mulher alegórica à ausência jurídica
- 1.5 Caminhos da pesquisa: percurso e método

2. O espelho da lei: direito, imagem e poder simbólico

- 2.1 O direito como arte de ver: forma, autoridade e representação
 - 2.1.1 A linguagem jurídica como estética da estabilidade
 - 2.1.2 Do visível ao normativo: imagem e performatividade legal
- 2.2 Iconografia jurídica: leitura dos signos que fundam o poder
 - 2.2.1 Rituais visuais da autoridade jurídica: trajes, cores e gestos
 - 2.2.2 A imagem como inscrição normativa da ordem
- 2.3 A alegoria como máscara da exclusão
 - 2.3.1 Entre virtude e silenciamento: a função disciplinadora do belo

2.3.2 A homenagem como forma de apagamento

2.4 Totalidade e repetição: permanência da exclusão no tempo das imagens

2.4.1 A elasticidade da forma: mutações da alegoria, persistência do paradigma

2.4.2 O símbolo que sobrevive ao regime: forma viva, poder morto

3. Corpos que fundam: a nação vestida de mulher

3.1 Germinar a pátria: a construção do corpo-mãe

3.1.1 A terra nutriz: ventre, sangue e identidade

3.1.2 Pátria como paisagem feminina: metáforas geográficas da soberania

3.2 As filhas do Ocidente: Marianne, Germania, Britannia

3.2.1 Genealogias visuais: nascimento e estabilização da alegoria

3.2.2 Iconografias cruzadas: modelos clássicos e nacionalismos modernos

3.3 O corpo visível e o sujeito ausente

3.3.1 A mulher como símbolo de coesão e objeto de contenção

3.3.2 Virtude estetizada e a interdição da fala política

3.4 A maternidade como arquitetura do pertencimento

3.4.1 O sangue como critério jurídico de filiação nacional

3.4.2 A mãe da nação como figura jurídica sem filiação estatal

3.5 Da sacralização à propaganda: a mutação da pátria feminina

3.5.1 Alegorias em guerra: do romantismo à violência simbólica

3.5.2 Continuidade e mutação: o retorno das figuras no século XXI

4. Justiça vendada: a pedagogia da cegueira institucional

4.1 Arquétipos de silêncio: da Themis ancestral à estátua imóvel

4.1.1 O peso da balança e o mito da imparcialidade

4.1.2 A espada nas mãos de quem não fala

4.2 Iconografia da contenção: o feminino como pedagogia da ordem

4.2.1 O corpo imóvel como modelo de norma

4.2.2 Entre castidade e sacrifício: disciplinamento pela pureza

4.3 Espaço, poder e representação: o lugar da mulher nos templos da lei

4.3.1 Salões, pedestais e cúpulas: o feminino na arquitetura da autoridade

4.3.2 A imagem que vigia: função simbólica nos ritos institucionais

4.4 Ventre impuro, símbolo puro: a construção do feminino paradoxal

4.4.1 A lógica da poluição: genealogias antigas na exclusão moderna

4.4.2 O corpo que gera o nacional, mas que não o detém

4.5 Alegoria como liturgia jurídica

4.5.1 O uso do sagrado secularizado como justificativa da ordem

4.5.2 O feminino como corpo doutrinário da soberania

5. Quando o símbolo encarna: mulheres reais e o limite da alegoria

5.1 Do mármore ao corpo: a travessia da alegoria

5.1.1 Elisabeth da Áustria: a rainha-espetáculo e a feminilidade imperial

5.1.2 Margaret Thatcher: a exceção que confirma o cânone

5.2 Corpos governantes e limites da assimilação

5.2.1 A mulher no poder e a reafirmação do modelo masculino

5.2.2 Entre imitação e domesticação: o preço da presença

5.3 Personificações vivas: entre representação e encarnação

5.3.1 A iconografia do Estado diante do corpo histórico

5.3.2 A permanência do símbolo diante da dissonância política

5.4 O que sobrevive ao regime: as alegorias no tempo presente

5.4.1 A resiliência de Marianne e Germânia no imaginário europeu

5.4.2 Representação e moralidade: o corpo alegórico e os valores do Estado

5.5 O que resta da imagem: alegoria, ruína e reinterpretação crítica

5.5.1 A estátua que já não fala: crise da forma, persistência da estrutura

5.5.2 Para além do bronze: possibilidades de insurreição simbólica

11. DATA

A pesquisa está planejada para ser desenvolvida ao longo de três anos (seis semestres), com início no primeiro semestre do ano X e conclusão e defesa previstas para o final do terceiro ano (ano X+3).

Referências bibliográficas

NIETZSCHE, Friedrich. *A genealogia da moral*. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

NIETZSCHE, Friedrich. *Além do bem e do mal*. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

JUDOVITZ, Dalia. *Nietzsche and the Body*. Stanford: Stanford University Press, 2001.

YOUNG, Julian. *Nietzsche's Philosophy of Religion*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.